L'adempimento delle obbligazioni e l'obbligazione naturale

Traccia: *L'adempimento delle obbligazioni, senza tralasciare l'obbligazione naturale.*

---

1. Premessa

L'adempimento è il modo fisiologico di estinzione dell'obbligazione. Il rapporto obbligatorio nasce per essere attuato, e l'esecuzione della prestazione dovuta realizza l'interesse del creditore (art. 1174 c.c.) e libera il debitore. Gli altri modi di estinzione si collocano invece al di fuori di questa linea di attuazione: la novazione, la remissione, la compensazione, la confusione e l'impossibilità sopravvenuta.

Il codice civile disciplina l'adempimento agli artt. 1176 ss. c.c. Ne regola:

- il criterio di diligenza;
- i soggetti, attivi e passivi;
- l'oggetto;
- il tempo e il luogo;
- gli istituti connessi, come l'imputazione del pagamento, la quietanza e la mora del creditore.

A questa disciplina si affianca una figura che si colloca ai margini del sistema: l'obbligazione naturale (art. 2034 c.c.). In essa manca un vincolo giuridicamente coercibile, ma l'esecuzione spontanea della prestazione è trattata dall'ordinamento come un adempimento, sotto il profilo della irripetibilità. Lo studio dell'adempimento non può quindi prescindere da questa figura. Essa mette in luce il nesso tra prestazione, causa e stabilità dell'attribuzione patrimoniale.

2. La natura giuridica dell'adempimento

Il primo problema è quello della natura giuridica dell'adempimento. Il dibattito si è svolto tra due poli.

Secondo la **teoria negoziale**, l'adempimento sarebbe un negozio giuridico. Richiederebbe pertanto la volontà del solvens di estinguere il debito (animus solvendi) e la capacità di agire.

Secondo la **teoria non negoziale**, oggi prevalente, l'adempimento è un atto dovuto. Il suo effetto estintivo discende dalla legge per il solo fatto che la prestazione eseguita corrisponda a quella dedotta in obbligazione. La volontà del solvens rileva solo nei limiti in cui il programma obbligatorio la richiede, come quando la prestazione consista essa stessa in un negozio.

A favore della seconda tesi depone l'art. 1191 c.c.: il debitore che ha eseguito la prestazione dovuta non può impugnare il pagamento a causa della propria incapacità. La norma dimostra che la capacità di agire non è requisito di validità dell'adempimento, e che ciò che conta è l'oggettiva conformità della prestazione al dovuto.

3. La diligenza e la buona fede nell'adempimento

Il criterio generale che governa l'adempimento è quello della diligenza (art. 1176 c.c.).

Il primo comma richiama la diligenza del buon padre di famiglia: un parametro oggettivo, che misura lo sforzo esigibile da un debitore medio. Il secondo comma introduce, per le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza da valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata. È la cosiddetta diligenza qualificata.

La diligenza svolge una duplice funzione:

- è criterio di determinazione del contenuto della prestazione, perché definisce lo sforzo dovuto, soprattutto nelle obbligazioni di comportamento;
- è criterio di valutazione dell'esattezza dell'adempimento.

Accanto alla diligenza operano i doveri di correttezza (art. 1175 c.c.) e di buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.). Essi integrano il contenuto del rapporto, imponendo a ciascuna parte di salvaguardare l'interesse dell'altra nei limiti di un apprezzabile sacrificio. Tali doveri gravano anche sul creditore. Sono questi doveri a fondare, ad esempio, il divieto di frazionare il credito in più domande giudiziali, quando il frazionamento aggrava ingiustificatamente la posizione del debitore.

4. I soggetti dell'adempimento

4.1. L'adempimento del terzo

L'adempimento può essere eseguito da un terzo, anche contro la volontà del creditore. Quest'ultimo può tuttavia rifiutarlo in due casi (art. 1180 c.c.):

- se ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione, come avviene per le prestazioni infungibili;
- se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione.

La norma, oggetto di classica elaborazione dottrinale [Nicolò], conferma che ciò che conta per l'ordinamento è la realizzazione dell'interesse del creditore, non la provenienza soggettiva della prestazione. Il terzo che adempie non agisce per un proprio obbligo. Il suo atto trova giustificazione nel rapporto, di qualunque natura, che intercorre tra lui e il debitore: un

mandato, una liberalità, una gestione d'affari. Il terzo può surrogarsi nei diritti del creditore nei casi previsti dagli artt. 1201 ss. c.c.

4.2. Il destinatario del pagamento

Il pagamento deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante, ovvero alla persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice a riceverlo (art. 1188, comma 1, c.c.). Il pagamento fatto a chi non era legittimato a riceverlo libera il debitore se il creditore lo ratifica o ne ha approfittato (art. 1188, comma 2, c.c.).

Particolare rilievo assume la tutela dell'affidamento. Il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche è liberato, se prova di essere stato in buona fede (art. 1189 c.c.). Si tratta del pagamento al creditore apparente, una delle principali applicazioni del principio di apparenza nel nostro ordinamento.

Il pagamento fatto al creditore incapace di riceverlo, invece, non libera il debitore. Fa eccezione il caso in cui il debitore provi che ciò che fu pagato è stato rivolto a vantaggio dell'incapace (art. 1190 c.c.).

5. L'oggetto dell'adempimento

5.1. Identità e integrità della prestazione

L'adempimento deve avere ad oggetto esattamente la prestazione dovuta. Il principio di identità comporta che il debitore non possa liberarsi eseguendo una prestazione diversa, anche se di valore uguale o maggiore, senza il consenso del creditore. Se il creditore consente, l'obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita (art. 1197 c.c.). È la prestazione in luogo dell'adempimento, o datio in solutum.

Il principio di integrità comporta invece che il creditore possa rifiutare un adempimento parziale, anche se la prestazione è divisibile, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente (art. 1181 c.c.).

5.2. Le obbligazioni pecuniarie

Le obbligazioni pecuniarie sono rette dal principio nominalistico: si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale (art. 1277 c.c.).

Le Sezioni Unite del 2007 hanno precisato le modalità di adempimento di tali obbligazioni. Nelle obbligazioni pecuniarie di importo inferiore alla soglia prevista dalla disciplina antiriciclaggio, il debitore ha facoltà di pagare in moneta o con strumenti che garantiscano un'analoga disponibilità della somma, come l'assegno circolare. Il creditore può rifiutare il

pagamento eseguito con tali strumenti solo per un giustificato motivo, da valutarsi secondo correttezza e buona fede.

5.3. Le obbligazioni di mezzi e di risultato

Tradizionalmente si distingue tra obbligazioni di mezzi e obbligazioni di risultato. Nelle prime il debitore è tenuto a un comportamento diligente, indipendentemente dal conseguimento dell'utilità finale; nelle seconde è tenuto a procurare un determinato risultato.

La distinzione è stata ridimensionata dalla dottrina e dalla giurisprudenza più recenti. In ogni obbligazione, infatti, sono presenti sia un comportamento dovuto sia un risultato atteso. Inoltre la distinzione non può incidere sul riparto dell'onere della prova, che le Sezioni Unite del 2001 hanno ricostruito in modo unitario: il creditore prova la fonte del proprio diritto e allega l'inadempimento, mentre il debitore prova l'esatto adempimento.

6. Tempo e luogo dell'adempimento

Se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente (art. 1183 c.c.). Quando però, in virtù degli usi o per la natura della prestazione, ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione, sia necessario un termine, questo è fissato dal giudice in mancanza di accordo delle parti.

Il termine si presume stabilito a favore del debitore, se non risulta stabilito a favore del creditore o di entrambi (art. 1184 c.c.). Il debitore che ha eseguito anticipatamente la prestazione non può ripeterla, anche se ignorava l'esistenza del termine (art. 1185, comma 2, c.c.).

Quanto al luogo, si applicano anzitutto la convenzione delle parti, gli usi e la natura della prestazione. In mancanza, il codice detta criteri suppletivi (art. 1182 c.c.):

- la consegna di una cosa certa e determinata si esegue nel luogo in cui si trovava la cosa quando l'obbligazione è sorta;
- l'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro si adempie al domicilio del creditore al tempo della scadenza;
- negli altri casi, l'obbligazione si adempie al domicilio del debitore al tempo della scadenza.

7. Gli istituti accessori: imputazione, quietanza e mora del creditore

Quando il debitore ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona, può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare (art. 1193, comma 1, c.c.). In mancanza di dichiarazione, il pagamento va imputato secondo i criteri legali del secondo comma:

- al debito scaduto;
- tra più debiti scaduti, al meno garantito;
- tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore;
- tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico.

Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti. Il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi, salvo il consenso del creditore (art. 1194 c.c.).

Il debitore che paga ha diritto di ottenere la quietanza, a proprie spese (art. 1199 c.c.). La quietanza ha natura di dichiarazione di scienza e valore di confessione stragiudiziale del ricevimento della prestazione.

L'adempimento, infine, richiede spesso la cooperazione del creditore. Se il creditore, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli nei modi di legge (artt. 1208 ss. c.c.) o non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere, è costituito in mora (art. 1206 c.c.). La mora del creditore produce tre effetti principali (art. 1207 c.c.):

- pone a suo carico l'impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore;
- fa cessare il corso degli interessi e dei frutti non percepiti dal debitore;
- obbliga il creditore a risarcire i danni derivati dalla sua mora e a sostenere le spese di custodia e conservazione della cosa dovuta.

8. L'obbligazione naturale

8.1. Nozione e ipotesi tipiche

L'art. 2034 c.c. stabilisce che non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace. Il secondo comma aggiunge che tali doveri, e ogni altro per cui la legge non accorda azione ma esclude la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato, non producono altri effetti.

La norma contiene due categorie di ipotesi.

La prima è costituita dalle **obbligazioni naturali tipiche**, espressamente previste dalla legge:

- il debito di gioco o di scommessa: non spetta azione per il pagamento, ma il perdente non può ripetere quanto abbia spontaneamente pagato dopo l'esito del gioco, salvo frode o incapacità (art. 1933 c.c.);
- il pagamento del debito prescritto: non può essere ripetuto quanto è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto (art. 2940 c.c.);

- l'esecuzione della disposizione testamentaria fiduciaria: la persona indicata come erede o legatario, se ha spontaneamente eseguito la disposizione fiduciaria trasferendo i beni alla persona voluta dal testatore, non può agire per la ripetizione (art. 627, comma 2, c.c.).

La seconda è costituita dalle **obbligazioni naturali atipiche**, ricavabili dalla clausola generale dei «doveri morali o sociali». La loro individuazione è rimessa all'interprete, che deve verificare se, secondo la coscienza sociale del tempo, una determinata prestazione sia avvertita come doverosa. Esempi tipici sono le prestazioni eseguite tra conviventi more uxorio durante la convivenza, o le attribuzioni compiute per sdebitarsi di un servizio ricevuto.

8.2. La natura giuridica

Sulla natura dell'obbligazione naturale si contrappongono due impostazioni.

Secondo la **teoria giuridica**, l'obbligazione naturale sarebbe un'obbligazione in senso tecnico, ma imperfetta perché sprovvista di azione. Il rapporto esisterebbe sul piano giuridico, e l'adempimento spontaneo ne sarebbe la regolare esecuzione.

Secondo la **teoria non giuridica**, oggi prevalente, prima della prestazione non esiste alcun rapporto obbligatorio. Esiste soltanto un dovere morale o sociale, privo di rilevanza giuridica. L'ordinamento attribuisce rilievo a tale dovere solo dopo l'esecuzione della prestazione, e solo per un effetto specifico: fornire la causa giustificativa dell'attribuzione patrimoniale ed escluderne la ripetizione.

A favore di questa seconda impostazione depone il secondo comma dell'art. 2034 c.c. Esso esclude che i doveri morali o sociali producano effetti diversi dalla soluti retentio. Non sono quindi ammissibili:

- la compensazione con un credito civile;
- la novazione in un'obbligazione civile;
- la garanzia, reale o personale, di tali doveri.

È discusso se la promessa di eseguire un dovere morale possa trasformarlo in un'obbligazione civile. La risposta negativa, coerente con il limite del secondo comma, appare preferibile.

8.3. I requisiti della soluti retentio

Affinché operi l'irripetibilità occorrono tre requisiti.

1. **Esistenza di un dovere morale o sociale.** Il dovere deve essere riconosciuto dalla coscienza sociale e non essere contrario all'ordine pubblico o al buon costume.
2. **Spontaneità della prestazione.** La prestazione deve essere eseguita senza coazione, né materiale né giuridica. Si ritiene sufficiente l'assenza di costrizione, senza che occorra la consapevolezza della incoercibilità del dovere. Lo conferma l'art. 2940 c.c., che esclude la

ripetizione del debito prescritto pagato spontaneamente, anche se il debitore ignorava la prescrizione.

3. **Capacità del solvens.** La prestazione eseguita da un incapace è ripetibile (art. 2034, comma 1, c.c.). La regola si distingue da quella dell'art. 1191 c.c.: nell'obbligazione civile la conformità al dovuto basta a rendere irrilevante l'incapacità, mentre nell'obbligazione naturale l'assenza di un vincolo giuridico rende essenziale la consapevolezza della scelta.

A questi requisiti la giurisprudenza aggiunge, per le obbligazioni naturali atipiche, la **proporzionalità** e l'**adeguatezza** della prestazione. La prestazione deve essere proporzionata al dovere morale e alle condizioni patrimoniali e sociali del solvens. Un'attribuzione eccessiva non è giustificata dal dovere morale, e per la parte eccedente può essere recuperata, in particolare con l'azione di arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.).

8.4. Obbligazione naturale e liberalità

L'obbligazione naturale va distinta dalla donazione (art. 769 c.c.) e dalle liberalità in genere. È questo un tema classico della dottrina [Oppo]. La differenza sta nell'atteggiamento del solvens:

- chi adempie un'obbligazione naturale esegue una prestazione che avverte come dovuta;
- chi dona attribuisce ad altri un vantaggio per spirito di liberalità, senza esservi in alcun modo tenuto.

La distinzione ha conseguenze rilevanti. L'adempimento dell'obbligazione naturale non richiede la forma dell'atto pubblico (art. 782 c.c.) e non è soggetto alla revocazione per ingratitudine o per sopravvenienza di figli (artt. 800 ss. c.c.). Neppure è soggetto, secondo l'opinione prevalente, all'azione di riduzione a tutela dei legittimari.

Il confine con le liberalità d'uso (art. 770, comma 2, c.c.) è più sottile. Anche queste sono compiute in conformità agli usi o in occasione di servizi resi, e non costituiscono donazione. La differenza risiede nel fatto che le liberalità d'uso rispondono a una consuetudine sociale, mentre l'obbligazione naturale risponde a un dovere avvertito come vincolante.

8.5. Il rapporto con la disciplina dell'adempimento

L'obbligazione naturale rivela così una funzione precisa nel sistema dell'adempimento. In mancanza di un'obbligazione civile, la prestazione eseguita sarebbe priva di causa e quindi ripetibile come indebito oggettivo (art. 2033 c.c.). L'art. 2034 c.c. impedisce questo esito. Riconosce che il dovere morale o sociale costituisce una giusta causa dell'attribuzione e attribuisce alla prestazione la stessa stabilità del pagamento di un debito.

9. Conclusioni

L'adempimento è il momento in cui il rapporto obbligatorio realizza la sua funzione. La disciplina codicistica ne fa un atto dovuto, valutato in base alla conformità oggettiva della prestazione al programma obbligatorio. Diligenza, correttezza e buona fede ne governano l'esecuzione e regolano la cooperazione tra le parti.

Le regole sui soggetti, sull'oggetto, sul tempo e sul luogo bilanciano l'interesse del creditore alla prestazione esatta con l'interesse del debitore a liberarsi, tutelando l'affidamento di chi paga in buona fede.

L'obbligazione naturale completa il quadro. Pur in assenza di un vincolo giuridico, la prestazione spontanea in esecuzione di un dovere morale o sociale produce l'effetto tipico dell'adempimento: la stabilità dell'attribuzione. Ciò dimostra che il fondamento ultimo dell'irripetibilità di un pagamento risiede nella sua giustificazione causale, che può derivare tanto da un'obbligazione civile quanto da un dovere che l'ordinamento riconosce senza renderlo coercibile.